

INTRODUCTION GENERALE

Le droit des sociétés commerciales se situe dans la continuité du droit commercial. Il a pour objet l'étude des règles qui organisent les sociétés commerciales dans leur constitution, leur fonctionnement et leur dissolution.

I- DEFINITION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

Aux termes de l'article 4 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique : « La société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter... ». Cette définition doit être complétée par l'article 5 du même texte qui admet la possibilité pour un associé unique de créer une société commerciale.

La société commerciale peut donc être définie comme une personne morale créée par une ou plusieurs personnes qui y affectent les biens nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale dans le but de partager les bénéfices, de profiter de l'économie.

De cette définition, nous pouvons déduire la nature juridique de la société commerciale. La société commerciale est :

- **Un contrat** : Il existe un contrat entre deux ou plusieurs personnes. Cependant, cette affirmation doit être nuancée, la société commerciale pouvant être un acte unilatéral, lorsqu'est créée une entreprise unipersonnelle.
- **Une institution** : car le législateur a prévu des règles qui s'appliquent de façon impérative à la constitution, au fonctionnement et la dissolution des sociétés.
- **Une technique d'organisation du patrimoine** : car elle fait échec au principe de l'unicité et de l'indivisibilité du patrimoine et permet d'isoler juridiquement certains biens qui rentreront dans le patrimoine de la personne morale.

II- LES SOURCES DU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

Le législateur a édicté des règles pour régir les sociétés commerciales. Ces règles se trouvaient dans les articles 1832 et suivants du code civil et les articles 18 et suivants du code de commerce. Ces textes devenus très anciens et inadaptés ont été abrogés depuis le 1^{er} janvier 1998 dans l'espace OHADA par l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Cet Acte Uniforme, qui constitue aujourd'hui la principale source du droit des sociétés, a fait l'objet d'une révision en date du 30 janvier 2014.

I^{ère} PARTIE : LES REGLES APPLICABLES A TOUTES LES SOCIETES COMMERCIALES

Il s'agit de recenser dans cette partie l'ensemble des règles juridiques qui régissent, de manière générale, les sociétés commerciales. Ces règles sont relatives à la constitution, au fonctionnement, à la restructuration et à la dissolution des sociétés commerciales. Mais avant, nous allons présenter la classification des différentes sociétés commerciales.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA CLASSIFICATION DES SOCIETES COMMERCIALES

Les sociétés peuvent être classées d'une part en sociétés civiles et sociétés commerciales, et d'autre part en sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Cependant, il faut relever qu'il existe des sociétés particulières et d'autres groupements.

SECTION I : LA DISTINCTION SOCIETE CIVILE - SOCIETE COMMERCIALE

PARAGRAPHE I : LES SOCIETES CIVILES

Une société civile est celle dont l'objet constitue une activité civile (l'enseignement, l'agriculture, les activités libérales, les activités immobilières...), c'est-à-dire qui ne fait pas d'acte de commerce et qui ne revêt pas une forme commerciale reconnue par l'acte uniforme. Dans les sociétés civiles, les associés sont tenus personnellement (mais non solidairement) et indéfiniment (ils ne sont pas limités à leurs apports) des dettes sociales au prorata (proportionnellement) de leur part dans le capital social.

PARAGRAPHE II : LES SOCIETES COMMERCIALES

Une société commerciale est une société qui revêt l'une des formes définies par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales. Notamment : la Société en Nom Collectif (SNC), la Société en Commandite Simple (SCS), la Société à responsabilité limitée (SARL), la Société Anonyme (SA) et la Société par Action Simplifiée (SAS).

Une société est commerciale soit en raison de son objet (c'est-à-dire qu'elle effectue des actes de commerce), soit en raison de sa forme (lorsqu'elle répond à l'une des formes prévues par l'Acte Uniforme OHADA). En fonction du type de société, la responsabilité des associés est soit indéfinie et solidaire (SNC et commandité de la SCS), soit limitée au montant de leurs apports (SARL, SA, SAS et commanditaire de la SCS).

SECTION II : DISTINCTION SOCIETE DE PERSONNES ET SOCIETES DE CAPITAUX

PARAGRAPHE I : LES SOCIETES DE PERSONNES

Elles sont constituées en considération de la personne. On dit qu'elles sont fondées sur *l'intuitu personae*. La conséquence immédiate est que les décisions sont prises à l'unanimité des associés et que la disparition d'un associé peut entraîner la dissolution de la société. La responsabilité des associés est solidaire et indéfinie. On cite parmi les sociétés de personnes : la SNC, la SCS.

PARAGRAPHE II : LES SOCIETES DE CAPITAUX

Les sociétés de capitaux sont celles où seul importe l'investissement apporté et où la qualité de l'associé est indifférente. On dit qu'elles sont marquées par *l'intuitu pecuniae* (en considération de l'argent). L'associé appelé actionnaire ne répond des dettes qu'à concurrence de son apport. Exemple : SA, SAS.

NB : A ces deux types de sociétés, il convient d'ajouter une troisième : **la Société à Responsabilité Limité (SARL)** qui est une société hybride, en ce sens qu'elle emprunte ses caractéristiques aux deux premières. Aux sociétés de personnes, elle emprunte l'intuitu personae et aux sociétés de capitaux, elle emprunte la limitation de la responsabilité.

Toutefois, il convient de noter que cette distinction entre société de personnes et sociétés de capitaux n'est pas absolue. Les sociétés de capitaux peuvent introduire l'intuitu personae en prévoyant une clause d'agrément (clause par laquelle les actionnaires acceptent ou refusent la cession ou la transmission des actions), une clause de préemption (droit de préférence reconnue aux actionnaires en cas de cession des actions) ou une clause d'inaliénabilité (elle n'est valable que si elle prévoit une interdiction d'une durée inférieure ou égale à 10 ans et qu'elle est justifiée par un motif sérieux et légitime).

De même, les sociétés de personnes peuvent s'intéresser au capital en introduisant dans leur statut une clause de continuation de la société en cas de décès d'un associé entre les survivants ou entre ceux-ci et les héritiers de l'associé décédé.

SECTION III : LES SOCIETES PARTICULIERES

A partir des sociétés types que nous venons d'énumérer, des formes particulières ont été organisées. Elles sont très diverses et on peut citer : les sociétés coopératives, les sociétés nationales et les sociétés d'économie mixte.

PARAGRAPHE I : LES SOCIETES COOPERATIVES

Elles sont le plus souvent à capital variables et doivent respecter 03 principes :

- **Le principe de la double qualité** selon lequel chaque associé est en même temps soit travailleur (coopérative ouvrière de production), soit client (coopérative de consommation), soit fournisseurs (coopérative agricole).
- **Le principe de la gestion démocratique** (un homme = une voix) qui attribue à chaque associé une voix, quel que soit la nature ou l'importance de son apport.
- **Le principe de la ristourne proportionnelle** : d'après lequel les bénéfices sont distribués au prorata des opérations traitées ou des services fournis.

PARAGRAPHE II : LES SOCIETES NATIONALES ET SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE

Elles sont soumises aux régimes des Sociétés Anonyme, mais présentent la particularité que leur capital social est détenu, pour les sociétés d'économie mixte, en partie par l'Etat et pour les nationales, entièrement par l'Etat.

SECTION IV : LES AUTRES PERSONNES MORALES

Il s'agit des associations, des Groupements d'Intérêt Economique, des syndicats, fondation, ONG...

PARAGRAPHE I : L'ASSOCIATION

C'est une personne morale regroupant des personnes appelées sociétaires qui mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que le partage des bénéfices. A la différence de la société, elle ne peut les distribuer à ses membres.

PARAGRAPHE II : LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

Le GIE est régi par l'Acte Uniforme portant droit des sociétés commerciales. Il a pour but de faciliter ou de développer l'activité des économies de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les

résultats de cette activité et non pas de réaliser des bénéfices pour soi-même. L'activité du GIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et avoir un caractère auxiliaire (chercher les débouchés pour ses membres et non pour soi-même).

PARAGRAPHE III : LE SYNDICAT ET LA FONDATION

Le syndicat a pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels de ses membres.

La fondation est l'affectation faite à perpétuité d'une masse de biens à une œuvre d'intérêt général. Cette affectation prend généralement le nom de don ou de legs à une personne morale préexistante et déterminée.

CHAPITRE I : LES REGLES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES

En tant que contrat, la société commerciale doit répondre aux exigences de validité de tous les contrats. On distingue les conditions générales de constitution des sociétés commerciales, les conditions spécifiques et les règles relatives à l'acquisition de la personnalité juridique.

SECTION I : LES CONDITIONS GENERALES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES

On distingue parmi ces conditions, celles qui ont trait au fond et celles qui sont relatives à la forme. Leur inobservation entraîne des sanctions.

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE FOND DU CONTRAT DE SOCIETE

La constitution d'une société commerciale ne requiert en principe aucune autorisation administrative, sauf lorsque la future société va compter parmi les associés un étranger. La constitution d'une société obéit donc, non seulement aux conditions communes à tous les contrats, mais aussi aux règles propres au contrat de société.

A- LES CONDITIONS COMMUNES DE VALIDITE DU CONTRAT

Elles sont prévues par l'article 1108 du code Civil. Il s'agit du consentement, de la capacité, de l'objet et de la cause.

1- Le consentement

Pour être valable, les associés doivent avoir donné leur consentement en connaissance de cause. Ce consentement doit être exempt de vice (l'erreur, le dol ou la violence).

2- La capacité

La capacité exigée varie suivant la forme de la société. En effet, un mineur non émancipé et un majeur en tutelle ou en curatelle ne peuvent être, ni associés d'une société en nom collectif, ni associés commandités d'une société en commandite simple. En revanche, ils sont libres à travers leurs organes de représentation, de devenir associés dans les SA, les SAS et les SARL.

3- L'objet du contrat

Il s'agit de l'objet social, c'est-à-dire l'activité que les associés conviennent d'exercer en commun et définie dans les statuts. L'objet social ne doit être contraire ni aux lois, ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs.

4- La cause du contrat

C'est la raison pour laquelle les associés ont décidé de constituer la société. La cause doit être licite et conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre public.

B- LES CONDITIONS DE FOND PROPRES AU CONTRAT DE SOCIETE

La constitution de toute société suppose que soient réglées les questions relatives au nombre d'associés et à la qualité d'associés.

1- Le nombre d'associés

L'Acte Uniforme prévoit soit la pluralité d'associés (obligatoire dans les SNC, SCS), soit l'associé unique (possible uniquement dans les SA, SAS et SARL).

2- La qualité des futurs associés

Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales.

Les associés peuvent être ou non des commerçants, à l'exception des associés de la Société en Nom Collectif et des commandités des Sociétés en Commandite Simple qui ont toujours la qualité de commerçant.

Les associés peuvent être des nationaux ou des étrangers. S'ils sont étrangers et détiennent plus de 50% du capital, ils doivent au préalable obtenir un agrément. Toutefois, les ressortissants des Etats ayant conclu avec le Cameroun une convention d'assimilation ne sont pas soumis à cette formalité.

Il faut noter que la société entre époux est valable. Rien ne les empêche d'appartenir avec d'autres associés à une société. Toutefois, il ressort de l'article 9 de l'AU que « des époux ne peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement » (Les époux ne peuvent être associés d'un SNC. Dans une SCS, l'un peut être commandité et l'autre commanditaire).

PARAGRAPHE II : LES REGLES DE FORME

Elles sont relatives à l'acte de société (les statuts) ainsi qu'à sa publicité.

A- L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE SOCIETE : LES STATUTS

Les statuts constituent soit le contrat de société en cas de pluralité des associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne en cas d'associé unique (art 12 AU).

L'acte de société doit revêtir la forme écrite. Il est établi par acte notarié ou par acte sous seing privé dûment enregistré au près d'un notaire.

Les futurs associés scellent leur engagement par la signature des statuts. Ils peuvent le faire personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'une procuration spéciale.

Il est important de relever la reconnaissance par l'Acte Uniforme des **pactes d'actionnaires** ou **conventions extrastatutaires**. Le **pacte d'actionnaire** est un accord conclu par tout ou partie des associés, et qui a vocation à rester secret, à la différence des statuts de la société qui sont rendus publics.

B- LA PUBLICITE DES STATUTS

La publicité est destinée à informer les tiers. Elle se fait par :

- Le dépôt d'un exemplaire de l'original des statuts au greffe du Tribunal de Première Instance (TPI) du siège social, ce qui permet l'immatriculation de la société au RCCM ;
- L'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales dans un délai de 15 jours suivant l'immatriculation de la société.

SECTION II : LES CONDITIONS SPECIFIQUES DU CONTRAT DE SOCIETE

Il ressort de la définition du contrat de société trois caractéristiques : la mise en commun des apports, le partage des bénéfices et des pertes et l'affectio societatis (intention de s'associer).

PARAGRAPHE I : LA MISE EN COMMUN DES APPORTS

Chaque associé doit apporter un bien en vue de la constitution de la société. L'apport peut être

en numéraire, en nature ou en industrie.

A- L'APPORT EN NUMERAIRE

Il se réalise par le versement d'une somme d'argent dans les caisses de la société.

B- L'APPORT EN NATURE

Cet apport peut consister en un bien ou en un droit sur un bien. Il peut s'agir d'un bien meuble ou d'un bien immeuble, d'un bien corporel ou d'un bien incorporel. La réalisation de l'apport en nature peut se faire en propriété ou en jouissance.

Dans **l'apport en propriété**, la propriété de la chose est transférée à la société qui acquiert le droit de disposer de la chose.

Dans **l'apport en jouissance**, l'apporteur met son bien à la disposition de la société qui l'utilise. L'apporteur conserve seul la propriété et récupérera son bien au moment de la dissolution de la société.

L'apport en nature pose des problèmes quant à son évaluation. C'est pourquoi les apports en nature doivent être libérés intégralement lors de la constitution de la société (art. 45 al. 2), que leur évaluation est faite par les associés dans les statuts et que cette évaluation peut être contrôlée par un commissaire aux apports (art. 49).

C- L'APPORT EN INDUSTRIE

C'est la main d'œuvre de l'associé. L'apporteur en industrie doit être un travailleur. Toutefois, il n'est pas subordonné à ses coassociés et ne reçoit pas de salaire.

L'apport en industrie peut être effectué dans les différents types de sociétés commerciales, à l'exception des sociétés anonymes (article 50-1 nouveau). La description et les modalités de l'apport en industrie sont prévues par les statuts.

Il faut relever qu'au moment de la constitution de la société, le capital social est la somme des apports en numéraire et en natures, c'est-à-dire des apports saisissables. Cependant, l'apport en industrie donne lieu à l'attribution de titres sociaux ouvrant droit au vote, au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Toutefois, les droits de vote attachés aux titres sociaux résultant d'apports en industrie ne peuvent être supérieurs à vingt-cinq pour cent (25%) de l'ensemble des droits de vote. La part totale attachée à ces titres sociaux ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25%) des bénéfices, de l'actif net et des pertes de la société.

PARAGRAPHE II : LE PARTAGE DES BENEFICES ET DES PERTES

La recherche et le partage des bénéfices constituent le critère de distinction de la société d'avec l'association. La société a un but lucratif.

Tous les associés ont droit au partage des bénéfices ou au profit des économies. Pour garantir ce droit, le législateur interdit toute **clause léonine** (clause permettant à un associé de se réserver la totalité des bénéfices ou l'exonérant de toute contribution au passif social).

Lorsque l'établissement des comptes fait apparaître des pertes, les associés doivent y contribuer. Aucun associé ne peut en être dispensé ou se voir attribuer la totalité de la perte (**clause léonine**) art 54 al.2.

En cas de silence des statuts, le partage des bénéfices et la contribution aux pertes se font proportionnellement au montant des apports (art 54 al. 1).

PARAGRAPHE III : L'AFFECTIO SOCIETATIS

C'est l'élément intentionnel du contrat de société. Il s'agit de l'intention de s'associer. Cela implique la volonté manifestée par chaque associé d'être avec les autres et de participer, de manière active et durable, à la gestion de la société.

L'affectio societatis permet la distinction d'avec le **prêt avec participation aux bénéfices** et d'avec le **contrat de travail avec intéressement du salarié aux résultats de l'entreprise**, permet de qualifier la **société créée de fait**.

SECTION III : LA PERSONNALITE JURIDIQUE OU MORALE DES SOCIETES COMMERCIALES

La personnalité juridique est l'aptitude à être sujet actif et passif de droit. Comme toute personne physique, la société constituée a une personnalité juridique.

PARAGRAPHE I : L'ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE PAR LES SOCIETES COMMERCIALES

Aux termes de l'art 98 de l'AU, « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier... ».

L'acquisition de la personnalité juridique suppose un contrat de société parfait, c'est-à-dire exempt de vice. Ainsi, si le contrat de société ou l'acte unilatéral de volonté n'est pas écrit, la société ne peut être immatriculée ; par conséquent la société ne peut acquérir la personnalité juridique.

On parle de **société créée de fait** lorsque des personnes se comportent comme des associés sans volonté explicite de créer une société. Il y a **société de fait** lorsque des personnes manifestent explicitement leur volonté de créer une société, mais qui pour des raisons de fond ou de forme n'a pas d'existence légale.

PARAGRAPHE II : LES CONSEQUENCES DE L'ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

L'acquisition de la personnalité juridique confère à la société un patrimoine propre, une identité et une capacité juridique.

A- LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE

La société est propriétaire des biens qui lui ont été apportés par les associés ou qu'elle a acquis après sa constitution. Les associés n'ont aucun droit sur les biens qui figurent dans le patrimoine de la société et qui constituent le gage des créanciers sociaux. Aucune compensation ne serait par conséquent possible entre les créances ou les dettes de la société et celles des associés. Pour protéger les créanciers sociaux, la loi prévoit que toute utilisation des biens sociaux par les dirigeants dans leur intérêt personnel est constitutive d'abus de bien sociaux.

B- L'IDENTITE DE LA SOCIETE

En tant que personne morale, la société a un nom, un domicile et une nationalité.

1- Le nom de la société

Il sert à identifier la société. L'art 14 AU précise que « toute société est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts ». La dénomination choisie est protégée par l'action en concurrence déloyale contre les usurpations du nom.

2- Le domicile ou siège social

La société a un domicile distinct de celui des associés : c'est le siège social qui doit figurer dans les statuts. Il est fixé au choix des associés, soit au lieu de leur principal établissement, soit à son centre de direction administrative et financière.

Dans tous les cas, ce lieu est celui dont la société a sa direction juridique, financière, administrative et technique.

3- La nationalité

Elle signifie que toute société est nécessairement rattachée à un Etat, soit parce qu'elle y a établi son siège social, soit parce que ceux qui la contrôlent en sont ressortissants.

C- LA CAPACITE JURIDIQUE DES SOCIETES COMMERCIALES

En tant que personne morale, la société a la capacité de jouissance et d'exercice. Elle a donc l'aptitude à faire des actes juridiques. Mais elle doit agir dans la limite de son objet social défini dans les statuts. Elle a aussi le droit d'ester en justice pour défendre ses intérêts et ceci par l'intermédiaire de son représentant légal. Elle est responsable des fautes de gestion commises par ses dirigeants.

SECTION IV : LES SANCTIONS DES IRREGULARITES DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE

L'Acte Uniforme régit les causes et les effets de la nullité.

A- LES CAUSES DE LA NULLITE

Avec l'avènement de l'Acte Uniforme révisé, les nullités sont désormais expressément exprimées dans chaque article concerné. Il s'agit de :

- L'absence de pluralité d'associés lorsque cela est exigé ;
- L'absence de l'affectio societatis ;
- Le défaut d'apport ;
- L'illicéité de l'objet ;
- L'incapacité ;
- Les vices de consentement ;
- La cause contraire à l'ordre et aux bonnes mœurs ;

B- L'ACTION EN NULLITE ET EN RESPONSABILITE

1- L'action en nullité

L'action en nullité d'une société irrégulièrement constituée peut-être exercée par tout intéressé dans un délai de trois (03) ans à compter de son immatriculation ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.

Par ailleurs, l'article 75 de l'AU prévoit une action en régularisation de la société irrégulièrement constituée qui doit être exercée dans les mêmes délais. L'action aux fins de régularisation se prescrit par trois (03) ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts (art 77). Mais cette régularisation est impossible en cas d'illicéité de l'objet social.

2- L'action en responsabilité

Les fondateurs et les organes de gestion sont solidairement responsables du préjudice causé, soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société. L'action en responsabilité dans ces cas se prescrit par cinq (05) ans à compter du jour de l'immatriculation de la société.

C- LES EFFETS DE LA NULLITE

La nullité en matière de société commerciale ne produit pas d'effet rétroactif. Les actes

COURS DE DROIT DES SOCIETES (BTS 2)

accomplis antérieurement à la date de la nullité ne peuvent être remis en cause. On considère que la société a fonctionné comme une société de fait. Elle met fin à la société sous forme de dissolution. L'annulation d'une société produit ainsi les mêmes effets qu'une dissolution

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIETES COMMERCIALES

Malgré leur diversité, il existe des mécanismes de fonctionnement commun à toutes les sociétés commerciales. Il en est ainsi de leur organisation, de la circulation des titres et enfin des procédures applicables en cas de dysfonctionnement.

SECTION I : LES ORGANES DES SOCIETES COMMERCIALES

Toutes les sociétés d'une certaine envergure comprennent deux organes à savoir : La collectivité des associés et les dirigeants.

PARAGRAPHE I : LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES : L'ASSEMBLEE GENERALE

Chaque associé doit participer à la prise des décisions collectives soit individuellement, soit par l'intermédiaire de son représentant [art 125]. Lorsque les statuts le prévoient, les associés peuvent participer à l'assemblée à distance, par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification. (Article 133-2 nouveau).

De même, l'Acte Uniforme révisé valide les convocations par télécopie et courrier électronique à condition que l'associé ait préalablement donné son accord (Article 286 nouveau).

Dans toutes les sociétés de personnes ou par intérêt notamment dans la SNC, l'associé est appelé associé en nom ; dans la SCS, il est appelé commandités ou commanditaires ; dans la SARL, il est appelé porteur de part social ; dans les SA et SAS, il est appelé actionnaire.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour exercer leur contrôle sur les organes de direction et de gestion. C'est l'assemblée qui est compétente pour prendre des décisions concernant l'orientation de la société.

A- LES TYPES D'ASSEMBLEES DANS UNE SOCIETE

Il existe trois types d'assemblées ou décisions collectives : l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO), l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) et l'Assemblée Générale Spéciale (AGS).

1- L'Assemblée Générale Ordinaire

Elle a pour compétence de statuer sur les états financiers de l'exercice écoulé ; décider de l'affectation des résultats (partage, mise en réserve) ; nommer et révoquer les dirigeants et le commissaire au compte ; émettre des obligations ; approuver ou non les rapports du commissaire au compte ; approuver ou non les conventions conclues entre les dirigeants de la société et la société.

2- L'Assemblée Générale Extraordinaire

Elle est compétente pour modifier les statuts en cas d'augmentation ou réduction du capital social ; pour autoriser les transformations ou fusions ; pour autoriser le transfert du siège social ; pour proroger la durée de vie de la société ou décider de sa dissolution anticipée.

3- L'Assemblée Générale Spéciale

Elle réunit les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. Elle est chargée d'approuver ou désapprouver les décisions des assemblées (AGO, AGE) qui modifient les droits de ses membres.

B- LA SANCTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions de l'assemblée générale doivent être prises dans l'intérêt social et peuvent être

annulées en cas d'abus. Il existe trois (03) types d'abus :

L'abus de majorité : c'est lorsque les associés majoritaires votent une décision dans leur seul intérêt, sans que cette décision ne puisse être justifiée par l'intérêt de la société.

Les associés ayant voté la décision constitutive d'abus de majorité peuvent être condamnés à payer les dommages et intérêts aux associés minoritaires.

L'abus de minorité ou d'égalité : c'est lorsque les associés minoritaires ou égalitaires s'opposent à la prise d'une décision alors qu'elle est nécessitée par l'intérêt de la société.

L'abus d'égalité se rencontre généralement dans les sociétés ayant deux associés et dont le refus de l'un à participer à une décision nécessaire cause un préjudice à l'autre.

En cas d'abus de minorité ou d'égalité, le juge peut désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les associés ayant commis l'abus et de voter en leur nom.

Sauf clause statutaire contraire, les copropriétaires d'une action ou d'une part sociale indivise doivent être représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, un mandataire doit être désigné par la juridiction compétente, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

PARAGRAPHE II : LES ORGANES DE GESTION : LES DIRIGEANTS SOCIAUX

La société, personne morale, ne peut exprimer sa volonté que par le biais des représentants qui sont des personnes physiques. Les dirigeants sont appelés gérants dans les sociétés de personnes (SNC, SCS et SARL) et administrateurs dans les sociétés de capitaux (SA et SAS).

Ils disposent des pouvoirs étendus pour agir au nom de la société. L'accès à la fonction est en principe libre, sous réserve de quelques exclusions fondées sur les incapacités, une interdiction ou une incompatibilité de fonction.

Les dirigeants sont désignés et révoqués par les associés. Ils doivent veiller à la bonne marche de l'entreprise. A cet effet, ils exercent un pouvoir réglementaire et un pouvoir disciplinaire.

En contrepartie de leurs pouvoirs, les dirigeants assument une responsabilité personnelle pour le préjudice causé à la société ou aux associés par leur faute de gestion. La mise en œuvre de cette responsabilité peut se faire, soit par une **action individuelle** (action en réparation du dommage subi en personne par un associé ou un actionnaire isolément du préjudice que pourrait subir la société), soit par une action sociale (destinée à réparer le préjudice subi par la société).

PARAGRAPHE III : LE CONTROLE DES SOCIETES COMMERCIALES

Il y a un contrôle dans des circonstances normales et un contrôle dans des circonstances exceptionnelles.

A- LE CONTROLE DANS LES CIRCONSTANCES NORMALES

Le contrôle est effectué de manière régulière par les associés à travers les assemblées générales. Ces derniers ont un **droit de communication** qui leur permet de prendre connaissance de tous les documents qui seront soumis à l'examen de l'assemblée générale. En outre, les associés disposent également d'un **droit d'information** qui leur permet de consulter, au siège social, deux (2) fois par an, certains documents et pièces importantes.

Le contrôle est également effectué au quotidien par le commissaire aux comptes. C'est un spécialiste de la comptabilité indépendant, dont la présence est facultative dans les SNC et SCS et obligatoire dans les SA et SAS. Pour les SARL, la présence du commissaire aux comptes est en principe facultative et ne devient obligatoire que lorsque deux des trois conditions suivantes sont remplies :

- Total du bilan supérieur à cent-vingt-cinq millions (125.000.000) de francs CFA ;
- Chiffre d'affaires annuel supérieur à deux-cent-cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;
- Effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes.

B- LE CONTROLE DANS LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

C'est un contrôle effectué en cas de dysfonctionnement. Il peut arriver que la société souffre des difficultés économiques qui ne donnent pas lieu de désespérer. La loi a prévu la procédure d'alerte pour réveiller les dirigeants et l'expertise de gestion pour prévenir les difficultés.

1- La procédure d'alerte

- ❖ **L'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes** : Le commissaire aux comptes qui constate un mauvais résultat persistant peut demander des explications au dirigeant qui est tenu de répondre. Ce devoir amène le commissaire aux comptes à apprécier la gestion de la société. Sa responsabilité sera engagée s'il omet par complaisance de déclencher l'alerte.
- ❖ **L'alerte déclenchée par les associés** : Il s'agit d'une faculté et non un devoir. Ainsi, les associés ont la possibilité de poser des questions écrites deux (02) fois par exercice au dirigeant qui est tenu de répondre.

2- L'expertise de gestion

Un ou plusieurs associés représentant 1/10 du capital social peuvent saisir le tribunal pour demander la désignation d'un expert chargé de faire la lumière sur certaines opérations de gestion. L'expert n'est pas un commissaire aux comptes et le demandeur doit indiquer les faits sur lesquels il voudrait que lumière soit faite.

SECTION II : LES TITRES SOCIAUX

Les titres sociaux constituent la créance d'un associé en vers la société. Les titres comprennent les parts sociales des sociétés de personnes et les valeurs mobilières des sociétés de capitaux.

PARAGRAPHE I : LES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont des titres sociaux émis par les sociétés de personnes et les SARL en contrepartie de l'apport fourni par les associés. Elles ont un caractère « *intuitu personae* » (personnel) qui les rend en principe incessible et intransmissibles. La société sera donc en principe dissoute en cas de décès ou du retrait de l'un des associés. Mais cette dissolution peut être évitée si les associés ont prévu, dans leur statut, la clause de la continuation de la société (entre associés survivants ou avec les héritiers).

PARAGRAPHE II : LES VALEURS MOBILIERES

Ce sont les droits des associés ou des prêteurs à long terme sur les sociétés de capitaux (SA et SAS). Il s'agit essentiellement des actions et des obligations.

A- LES ACTIONS

L'action est un titre matérialisé par un certificat qui constate que son titulaire ou son porteur a une somme égale à la valeur mentionnée sur le titre. L'action se caractérise par sa négociabilité. C'est-à-dire que l'actionnaire peut vendre son titre à un autre, ou à un tiers sans solliciter l'accord des autres. Mais cette libre cessibilité peut être tempérée par la clause d'agrément, la clause de préemption, la clause d'inaliénabilité et même la clause d'exclusion (clause en vertu de laquelle un associé peut être contraint de céder ses actions en cas de survenance de telle ou telle situation prévue spécifiquement dans les statuts).

L'actionnaire est titulaire des droits tels que le droit au vote, et aux dividendes.

B- LES OBLIGATIONS

Elle désigne également un titre négociable constatant une créance à long terme sur une société. L'obligation confère à son titulaire, un droit à des dividendes éventuels. Juridiquement, l'obligataire se distingue de l'actionnaire en ce sens qu'il est un créancier et non associé.

C- LES NOUVEAUX TYPES DE VALEURS MOBILIERES

L'Acte Uniforme révisé a introduit des outils juridiques permettant une plus grande flexibilité et une créativité renforcée. Il s'agit : des actions de préférence, de l'attribution d'actions gratuites aux salariés et des valeurs mobilières composées.

❖ Les actions de préférence

Ce sont des actions avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

❖ Attribution d'actions gratuites

Les SA et SAS peuvent procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux.

❖ Les valeurs mobilières composées

L'Acte Uniforme valide l'émission des obligations convertibles en actions, des obligations avec bon de souscription d'actions, des obligations remboursables en actions ou échangeables en actions nouvelles ou existantes.

CHAPITRE III : LA RESTRUCTURATION DES SOCIETES COMMERCIALES

La dynamique des sociétés entraîne des modifications statutaires permettant d'adapter l'entreprise aux nécessités du moment. Ces modifications peuvent consister en des liens de droit entre les sociétés, en la transformation de la société, en la fusion, scission et apport partiel d'actifs.

SECTION I : LES LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES

On distingue trois hypothèses : les groupes de sociétés, la participation dans le capital d'une autre société et le cas des sociétés mères et filiales.

PARAGRAPHE I : LE GROUPE DE SOCIETES

D'après l'article 173 AU « le groupe de sociétés est l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres ». L'article 174 AU précise qu'il y a contrôle d'une société lorsqu'une autre détient directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote ; lorsqu'elle dispose de la moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associés de cette société.

PARAGRAPHE II : LA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D'UNE AUTRE SOCIETE

Il ressort des dispositions de l'article 176 que lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction de capital égale ou supérieure à 10 %, la première est considérée comme ayant une participation dans la seconde.

PARAGRAPHE III : LES SOCIETES MERES ET FILIALES

L'AU définit la société mère comme étant celle qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société. Cette dernière est alors la filiale de la première.

SECTION II : LA TRANSFORMATION DES SOCIETES COMMERCIALES

C'est l'opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés. Considérée comme un phénomène d'adaptation, la transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il s'agit simplement d'une modification des statuts soumis aux conditions de forme et de délais prévues pour une telle opération.

SECTION III : LA FUSION, LA SCISSION ET L'APPORT PARTIEL D'ACTIFS

A côté de la participation, il existe d'autres procédés de restructuration qui mettent en œuvre les techniques sociétaires. Il en est ainsi des fusions, scissions et de l'apport partiel d'actifs.

PARAGRAPHE I : LA FUSION ET LA SCISSION

L'utilisation des techniques de fusion et de scission dépend de l'objectif poursuivi par les dirigeants sociaux.

A- LA FUSION

C'est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit par la création d'une société nouvelle, soit par absorption de l'une par l'autre. Dans tous les cas, les associés des sociétés dissoutes deviennent associés de la société survivante.

La fusion entraîne la transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés qui disparaissent du fait de la fusion à la société absorbante ou la société nouvelle.

B- LA SCISSION

C'est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. La scission entraîne la transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparaît au profit des sociétés existantes ou nouvelles.

NB : La fusion et la scission entraînent la dissolution sans liquidation des sociétés.

PARAGRAPHE II : L'APPORT PARTIEL D'ACTIFS

C'est l'opération par laquelle une société transfère une branche autonome de ses activités à une société préexistante ou à créer (nouvelle société). La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport.

CHAPITRE IV : LA DISSOLUTION DES SOCIETES COMMERCIALES

La dissolution est la fin de l'existence d'une société. Il importe de préciser les causes de la dissolution et ses effets.

SECTION I : LES CAUSES COMMUNES DE DISSOLUTION DES SOCIETES COMMERCIALES

Il existe des causes de dissolution extérieures à la société qu'on appelle causes de dissolution de plein droit et les causes résultant de la volonté des associés qu'on appelle causes de dissolution provoquées.

PARAGRAPHE I : LES CAUSES DE DISSOLUTION DE PLEIN DROIT

Il s'agit de :

- ❖ L'expiration du temps pour lequel la société a été constituée ;
- ❖ La réalisation ou de l'extinction de l'objet social ;
- ❖ L'annulation du contrat de société ;
- ❖ L'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ;
- ❖ Toute autre cause prévue par les statuts.

PARAGRAPHE II : LES CAUSES DE DISSOLUTION PROVOQUEES

La dissolution d'une société peut être due à la volonté d'un ou des associés. Elle peut aussi résulter d'une décision judiciaire pour justes motifs.

A- LA DISSOLUTION PAR LA VOLONTE D'UN OU DES ASSOCIES

Les associés peuvent décider, d'un commun accord, de dissoudre leur société avant le terme. De même, un associé peut provoquer la dissolution d'une société en renonçant à en faire partie. La société peut aussi être dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un seul associé (SNC et SCS), lorsque la régularisation n'a pas eu lieu.

B- LA DISSOLUTION JUDICIAIRE POUR JUSTES MOTIFS

Dans ce cas, un associé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société en cas d'inexécution de ses obligations par un autre associé ou en cas de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société (exemple : impossibilité de désigner un gérant).

SECTION II : LES CONSEQUENCES DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES COMMERCIALES

La dissolution d'une société commerciale n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au RCCM. Si la société dissoute est unipersonnelle, il y a transmission universelle du patrimoine de cette société à l'associé unique. Si c'est une société pluripersonnelle, il faut procéder à la liquidation et au partage.

PARAGRAPHE I : LA LIQUIDATION DU PATRIMOINE SOCIAL

La liquidation a pour objet de rassembler le patrimoine de la société qui est dispersé. Les opérations de liquidation sont dirigées par un liquidateur qui peut être statutaire, amiable ou judiciaire.

Les opérations de liquidation se réalisent en trois phases :

- ❖ **La réalisation de l'actif** : le liquidateur doit recouvrer les sommes dues à la société par les tiers ou par les associés. Il doit également vendre les biens qui composent le patrimoine social ;
 - ❖ **Le règlement du passif** : avec les fonds recueillis à la première opération, il doit désintéresser les créanciers au fur et à mesure en tenant compte des créanciers privilégiés et des créanciers chirographaires ;
 - ❖ **L'établissement des comptes de récompense** : on doit établir, pour chaque associé, un compte global qui présentera un solde débiteur ou créditeur.
- Après la clôture de la liquidation, les associés se répartissent l'actif restant.

PARAGRAPHE II : LE PARTAGE DU SOLDE

Il se réalise en deux phases :

A- LA REPRISE OU LE REMBOURSEMENT DES APPORTS

Lorsque les créanciers de la société ont été payés, les associés reprennent leurs apports. La reprise des apports s'effectue en valeur, c'est-à-dire que chaque propriétaire des parts sociales ou d'actions en reçoit le montant nominal. Par conséquent, l'apporteur d'un meuble ou d'un fonds de commerce ayant perdu la propriété du bien, ne peut le reprendre tel quel à moins que l'acte de société n'en dispose autrement.

Quant à l'apporteur en jouissance, il reprend la propriété de son bien ; tandis que l'apporteur en industrie reprend sa liberté.

B- LE PARTAGE DU BONI DE LIQUIDATION

Le boni est l'excédent de l'actif net sur le capital après déduction des apports à l'issue de la liquidation d'une société. Il est constitué des plus-values et des bénéfices mis en réserve. Sauf clause contraire, le partage du boni de liquidation est effectué entre les associés suivant les règles du partage social.

Si la société a subi des pertes (**mali de liquidation**), chaque associé contribue aux pertes suivant les règles statutaires en ne reprenant qu'une fraction de ce qu'il avait apporté, ou à défaut contribue proportionnellement aux apports.

II^{ème} PARTIE : LES REGLES PROPRES A CHAQUE TYPE DE SOCIETE

A côté du droit commun des sociétés commerciales, il existe un droit spécial appliqué à chaque type de société. Malgré leur particularité, on observe certaines affinités entre les différentes sociétés qui permettent ainsi de les regrouper. On peut donc, en considération de leurs caractéristiques, distinguer les sociétés de personnes (SNC, SCS), les sociétés de capitaux (SA, SAS) et un type intermédiaire qui est la SARL.

CHAPITRE I : LES SOCIETES DE PERSONNES

Cette catégorie comprend les SNC et les SCS. La première (SNC) est considérée comme le prototype : c'est-à-dire celle de droit commun ou encore celle que l'on retient lorsque les associés n'ont pas choisi la forme de leur société. Les sociétés de personnes ont des traits communs, à savoir :

- ❖ Elles sont fondées sur l'intuitu personae ;
- ❖ La contrepartie des apports est constituée par les parts sociales ;
- ❖ Les dirigeants sont nommés et révoqués à l'unanimité.

Malgré ces traits communs, chacune d'elles présente quelques particularités qui commandent qu'elles soient étudiées séparément.

SECTION I : LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)

C'est une société dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle est la plus commerciale des sociétés commerciales. D'abord parce que tous ses associés ont la qualité de commerçants et ensuite parce qu'elle est commerciale par la forme. Etant fondée sur l'intuitu personae, elle est adaptée aux petites sociétés constituées par les personnes qui se connaissent, se font confiance et acceptent de courir ensemble les risques financiers de leur exploitation ; d'où son caractère familial **conforté par l'absence d'un capital social minimum**.

PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF

La constitution de la SNC est soumise au respect des conditions de fond et de forme

A- LES CONDITIONS DE FOND

A côté des conditions générales, il existe des conditions propres à la SNC. Celles-ci sont relatives aux associés, au capital, à l'objet social et à la dénomination sociale.

- ❖ **Les associés** : La Société en Nom Collectif doit être constituée par au moins deux associés ayant la qualité de commerçant. Elle ne peut être constituée par deux époux, des mineurs ou incapables.
- ❖ **Le capital** : Il n'existe pas de capital social minimum. Le capital est divisé en part sociale de même valeur nominale et il n'y a aucune obligation pour les associés de libérer immédiatement leurs apports
- ❖ **L'objet social** : La SNC peut être constituée pour n'importe quel objet, à l'exception des banques et assurances. L'objet doit être déterminé de manière précise et doit être conforme aux lois, aux bonnes mœurs et à l'ordre public.
- ❖ **La désignation sociale** : La SNC est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle SNC.

B- LES CONDITIONS DE FORME

Les statuts de la SNC doivent être rédigés sous la forme authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, les statuts doivent être établis en autant d'originaux qu'il y a d'associés.

Les statuts doivent être déposés au RCCM pour immatriculation, suivie d'une publication dans un journal d'annonces légales.

PARAGRAPHE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF

La SNC fonctionne avec deux principaux organes : la collectivité des associés et le ou les gérants

A- LES ASSOCIES EN NOM OU COLLECTIVITE D'ASSOCIES

La qualité d'associé confère des droits, mais impose aussi des obligations.

1- Les droits des associés

- ❖ Le droit de participer aux assemblées et de voter ;
- ❖ Le droit aux bénéfices et dividendes ;
- ❖ Le droit à l'information (le gérant désigné a l'obligation de leur rendre compte de sa gestion).
- ❖ Le droit de rester ou se retirer de la société en cédant leur part. Toutefois, la cession des parts est en principe subordonnée au consentement unanime des associés.

2- Les obligations des associés

Ils ont l'obligation de libérer les apports souscrits dans les conditions prévues par les statuts.

L'obligation spécifique des associés en nom demeure la **responsabilité indéfinie et solidaire**. Cette obligation est indéfinie parce que les biens personnels de l'associé peuvent être saisis en paiement de la dette sociale. Elle est solidaire en ce sens que tout associé solvable peut être tenu de la totalité de la dette sociale à charge pour lui d'agir en remboursement contre ses coassociés (action récursoire).

B- LES GERANTS DE LA SNC

La société ne peut agir d'elle-même. Elle agit par l'entremise de ses représentants dont la révocation et les pouvoirs dépendent du mode de désignation.

1- Désignation des gérants

Le gérant peut être désigné dans les statuts ou dans un acte postérieur aux statuts. Dans le silence des statuts, tous les associés sont réputés être des gérants et chacun d'eux peut donc accomplir tous les actes nécessaires à l'administration de la société.

Les associés peuvent désigner le gérant parmi eux ou confier la gérance de la société à un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers sera un mandataire salarié qui n'est pas tenu des dettes sociales, mais qui doit répondre de ses fautes personnelles de gestion.

2- Révocation des gérants

Il faut distinguer selon que sa désignation a été faite par les statuts et selon qu'il a la qualité d'associé non statutaire.

Ainsi en cas de désignation par les statuts ou dans le silence des statuts (lorsque tous les associés sont réputés être des gérants), la révocation de l'un d'eux ne peut se faire qu'à l'unanimité des autres associés. Cette révocation du gérant statutaire qui entraîne la modification des statuts a pour conséquence d'entraîner la dissolution de la société. Toutefois, l'AU (art 279 al 2) permet d'insérer dans

les statuts une clause de continuation en cas de révocation ou de démission du gérant statutaire.

Le gérant associé non statutaire et le gérant non associé ne bénéficient pas de la même protection. Leur révocation peut se faire par décision de la majorité en nombre et en capitale des associés. Si la révocation n'est pas fondée sur un juste motif, la société peut être condamnée à lui verser des dommages intérêts.

3- Les pouvoirs des gérants

Les statuts déterminent généralement les pouvoirs individuels ou collectifs des gérants. Ils doivent agir dans l'intérêt de la société. Certains actes peuvent nécessiter l'autorisation de l'assemblée générale notamment les conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés. En l'absence de détermination de leur pouvoir par les statuts, les gérants peuvent, dans leur rapport avec la société et les associés, accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant a les pouvoirs étendus pour représenter la société en toute circonstance et en tout lieu (la limitation statutaire des pouvoirs du gérant ne leur est en principe pas opposable).

PARAGRAPHE III : LA DISSOLUTION DE LA SNC (SCS)

La société prend fin lorsque survient l'une des causes de dissolution commune à toutes les sociétés commerciales. Mais il existe des causes spécifiques de dissolution de la SNC qui subit l'influence des événements qui atteignent personnellement un associé :

- ❖ La faillite et le jugement de liquidation des biens ;
- ❖ L'interdiction ou l'incapacité ;
- ❖ Le mariage de deux associés en nom ;
- ❖ Le décès d'un associé : la société doit être dissoute à moins que les statuts n'aient prévu la continuation de la société entre les associés survivants ou entre eux et les héritiers de l'associé décédé. Si cet héritier est mineur, la société devrait être transformée en SCS où le mineur sera commanditaire.

SECTION II : LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

La SCS est une société dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommées « *associés commandités* » avec un ou plusieurs associés responsables des dettes à concurrence du montant de leurs apports dénommés « *associés commanditaires* ».

PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION DE LA SCS

Elle obéit à certaines conditions similaires à la SNC.

A- LES CONDITIONS DE FOND

Elles concernent la qualité d'associé et la dénomination sociale.

1- La qualité d'associé

La SCS est constituée par au moins deux personnes. Sa particularité réside dans ses deux catégories d'associés : les commandités qui sont assimilables aux associés de la SNC (sont commerçants) et les commanditaires qui sont assimilables aux associés des sociétés de capitaux (n'ont pas besoin d'avoir la qualité de commerçant).

Les mineurs et les incapables peuvent avoir la qualité d'associé, à condition qu'ils soient commanditaires. Les époux aussi peuvent être associés à condition que l'un soit commanditaire et l'autre commandité.

2- La dénomination sociale

La société doit être désignée par une dénomination sociale précédée ou suivie par les mots Société en Commandite Simple ou par le sigle SCS. Le nom de l'associé commanditaire ne peut en aucun cas figurer dans la dénomination sociale sinon, il sera tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

NB : Il n'est pas exigé un capital social minimum. De même, les activités d'assurance et de banque sont interdites pour la SCS.

B- LES CONDITIONS DE FORME

Les statuts doivent obligatoirement contenir les mentions suivantes :

- ❖ Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
- ❖ La part, dans ce montant ou cette valeur, de chaque associé commanditaire et commandité ;
- ❖ La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices.

NB : Le respect des règles communes de publicité est de rigueur.

PARAGRAPHE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA SCS

Le mécanisme de fonctionnement de la SCS est influencé par la présence des deux catégories d'associés : les commandités qui assurent la gestion et les commanditaires qui ont un pouvoir de contrôle et de surveillance.

A- LA GERANCE DE LA SOCIETE PAR LES COMMANDITES

La gérance de la SCS est assurée exclusivement par les associés commandités. Si la société ne compte parmi ses associés qu'un seul commandité, la gestion lui sera confiée. Mais en cas de pluralité des commandités, la gérance sera assurée de la même façon que dans la SNC c'est-à-dire qu'ils seront tous cogérants. Cependant, la gestion peut être confiée à un tiers.

NB : Les pouvoirs du gérant sont les mêmes que dans la SNC.

B- LE DROIT DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DES COMMANDITAIRES

❖ La défense d'immixtion des commanditaires dans la gestion de la SCS.

L'article 299 interdit aux commanditaires de s'immiscer dans la gestion, même en vertu d'une procuration. Cette interdiction résulte du fait que les commanditaires ne répondent pas solidairement et indéfiniment du passif social. L'associé commanditaire qui viole cette interdiction sera tenu au passif social de manière indéfinie et solidaire comme les commandités, mais seulement pour les engagements qui dérivent des actes de gestion qu'il a passés.

❖ Le pouvoir de contrôle des commanditaires

La loi accorde aux commanditaires et même aux commandités non gérants le droit d'obtenir deux fois par an la communication des documents sociaux et leur permet de poser par écrit des questions sur la gestion. Le droit de contrôle s'exerce normalement dans le cadre des assemblées générales devant se tenir une fois par an et dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice pour approbation des comptes.

PARAGRAPHE III : LA DISSOLUTION DE LA SCS

Les causes de dissolution de la SCS sont : le décès, la faillite et l'incapacité de l'associé

commandité.

Le principe est que la société continue son exploitation malgré le décès d'un associé commanditaire. Cependant, il peut être stipulé que malgré le décès d'un commandité la société continuera avec ses héritiers, ceux-ci deviennent associés commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés. Mais si le défunt était le seul commandité, il faudra soit trouver un remplaçant soit transformer la société dans un délai d'un an à compter du décès, sinon elle est dissoute de plein droit.

CHAPITRE II : LA SOCIETE HYBRIDE : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

La SARL est une « *société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par les parts sociales* ». C'est une société hybride qui emprunte ses caractéristiques aussi bien aux sociétés de personnes qu'aux sociétés de capitaux.

SECTION I : LA CONSTITUTION DE LA SARL

La SARL peut être constituée soit par une personne physique ou morale, soit entre une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Sa constitution nécessite l'observation de certaines conditions de fond et de forme.

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE FOND

Aux conditions de fond communes à la constitution de toute société commerciale, l'AU a ajouté des conditions relatives au capital social, à l'évaluation des apports en nature et au dépôt des fonds provenant de la libération des apports.

A- LE CAPITAL SOCIAL

Selon l'article 311 de l'Acte Uniforme OHADA, le capital minimum d'une SARL est de 1.000.000 francs CFA. Ce capital est divisé en parts sociales égales, dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 5 000 francs.

Cependant, la loi camerounaise n°2016/014 du 14 décembre 2016 fixant le capital social minimum et les modalités de recours aux services du notaire dans le cadre de la création d'une Sarl, prévoit que le capital Social minimum d'une Société à Responsabilité Limitée est de 100 000 FCFA. Cette loi maintient la valeur nominale de la part à 5 000 francs.

Le capital d'une SARL peut être constitué par des apports en nature, numéraire et en industrie.

Les apports en nature doivent être intégralement libérés. Les apports en numéraire doivent être libérés au moins de moitié, le surplus devant intervenir dans un délai de deux (02) ans à compter de l'immatriculation au RCCM.

B- L'EVALUATION DES APPORTS EN NATURE

Cette évaluation peut être faite par les associés eux-mêmes. Mais l'intervention d'un commissaire aux apports est nécessaire lorsque la valeur estimée de l'apport ou de l'ensemble des apports est supérieure à 5 000 000 francs CFA.

C- LE DEPOT DES FONDS LIBERES

Les fondateurs ont l'obligation de déposer les fonds provenant de la libération des apports dans une banque ou dans un établissement de crédit ou de micro finance ou chez un notaire. La libération des apports doit être suivie de **la déclaration notariée de souscription et de versement** indiquant la liste des souscripteurs, leur domiciliation bancaire et s'il y a lieu le montant des sommes versées par chacun.

Les fonds recueillis lors de la constitution de la société sont indisponibles jusqu'à la constitution définitive de la société, qui doit intervenir dans un délai de six (06) mois à compter du dépôt dans un établissement de crédit ou de micro finance ou chez le notaire. Passé ce délai, si la société n'est pas immatriculée au RCCM, chaque apporteur pourra être autorisé par la juridiction compétente à reprendre son apport.

PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS DE FORME

Elles sont au nombre de deux, à savoir :

L'établissement des statuts : les associés doivent intervenir pour apposer leurs signatures personnelles ou par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'une procuration spéciale.

A la lecture de la loi n°2016/014 du 14 décembre 2016, le recours aux services du Notaire est désormais optionnel pour la création d'une SARL, lorsque cette dernière est créée sous la forme unipersonnelle ou lorsque son capital est inférieur ou égal à 1 000 000 FCFA. Dans ces cas, les statuts pourront être établis par acte sous seing privé, et leur authenticité garantie par les centres de formalités de création d'entreprises.

La publicité légale : les statuts doivent être déposés au RCCM pour immatriculation suivie d'une publication dans un journal d'annonces légales.

SECTION II : LE FONCTIONNEMENT DE LA SARL

Les mécanismes de fonctionnement de la SARL tournent principalement autour de la gérance, de la prise des décisions collectives et du régime des parts sociales.

PARAGRAPHE I : LA GERANCE

La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non. Le gérant est nommé par les associés, soit dans les statuts, soit dans un acte postérieur à la signature des statuts.

Les statuts déterminent généralement les pouvoirs du gérant dans ses rapports avec les associés. Dans le silence des statuts, le gérant est compétent pour accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. A l'égard des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Le gérant d'une SARL ne peut être révoqué que sur décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Pour prévenir toute difficulté due à l'absence d'accord entre les associés, le législateur permet aux associés minoritaires de demander en justice la révocation du gérant pour juste motif, notamment pour mauvaise gestion, abus de pouvoir, incapacité physique ou intellectuelle etc... Mais le gérant peut aussi décider de mettre fin à son mandat en démissionnant.

PARAGRAPHE II : LES DECISIONS COLLECTIVES

En règle générale, toutes les décisions collectives sont prises en assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée par le gérant et à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

L'initiative de convocation revient aussi en cas de défaillance des organes sociaux aux associés qui détiennent la moitié des parts sociales ou lorsqu'ils représentent le quart ($\frac{1}{4}$) des associés en nombre ou le quart ($\frac{1}{4}$) des parts sociales.

Il faut noter que la nomination d'un commissaire aux comptes n'est obligatoire dans une SARL que si elle remplit, à la clôture de l'exercice social, deux des conditions suivantes (article 376 nouveau) :

- ❖ Total du bilan supérieur à cent-vingt-cinq millions (125.000.000) de francs CFA ;
- ❖ Chiffre d'affaires annuel supérieur à deux-cent-cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;
- ❖ Effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes.

NB : Les associés ont des droits. Ils ont des droits financiers ou pécuniaires (Exemple : droit aux dividendes) et des droits politiques ou droits extra patrimoniaux (droit au vote, au droit à l'information).

PARAGRAPHE III : LES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulations contraires des statuts. Lorsque la cession est faite au profit d'un tiers, l'art 319 prévoit, dans le silence des statuts, le

consentement de la **majorité des associés représentant les $\frac{3}{4}$ du capital**, déduction faite des parts de l'associé cédant.

La société doit faire connaître sa décision dans le délai de trois (3) mois à compter de la dernière notification. Dans le cas contraire, le consentement à la cession est réputé acquis.

SECTION III : LA DISSOLUTION DE LA SARL

Au-delà des causes communes, la SARL peut être dissoute par des causes particulières, à savoir : l'insuffisance du capital social, la perte de la moitié des capitaux propres.

Malgré l'intuitu personae de la SARL, les événements qui atteignent personnellement les associés n'entraînent pas la dissolution de la société (notamment l'interdiction, la faillite, l'incapacité ou le décès).

CHAPITRE III : LES SOCIETES DE CAPITAUX

A côté de la société anonyme, l'Acte Uniforme révisé a institué un nouveau type de société par action. Il s'agit de la Société par Action Simplifiée.

SECTION I : LA SOCIETE ANONYME

La Société Anonyme est une société « *dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par les actions* ». Elle se caractérise essentiellement par la présence et la considération des capitaux et l'effacement des actionnaires d'où son appellation « *anonyme* ». La SA peut fonctionner avec ou sans conseil d'administration. Elle doit obéir aux règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution.

PARAGRAPHE I : LA CONSTITUTION DE LA SA

La constitution de la SA suppose l'accomplissement des règles de fond et des règles de forme.

A- LES CONDITIONS DE FOND

La constitution d'une SA nécessite le respect de certaines conditions spécifiques. Il s'agit du capital social dont le minimum est de dix millions (10 000 000) de francs CFA (Il est de cent million pour les SA qui font appel public à l'épargne). Ce capital est divisé en actions dont le montant nominal est librement fixé par les statuts.

Le nouvel Acte Uniforme introduit la possibilité, s'agissant des SA qui ne font pas appel public à l'épargne (et des SAS), de constituer des **sociétés à capital variable**. Il sera stipulé dans les statuts de ces sociétés que le capital social est susceptible, soit d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux, soit de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

NB : La SA peut fonctionner avec un associé (SA unipersonnelle) ou plusieurs associés (SA pluripersonnelle).

B- LES CONDITIONS DE FORME

1- Les modalités de création

La SA sans appel public à l'épargne se crée instantanément. Alors que la SA faisant appel public à l'épargne se constitue avec les communiqués, annonces légales, affichages...

2- La procédure de création

Tout commence par l'établissement des bulletins de souscription, qui sont des documents devant être signés par toute personne qui s'engage à être actionnaire. Ensuite, il y'a obligation de souscription. C'est-à-dire l'engagement qu'un actionnaire doit tenir pour faire partie de la société. Il faudra libérer les fonds dans les huit (08) jours à compter de la souscription. Par ailleurs, on établit les statuts de la société et enfin la société doit être immatriculée au RCCM.

C- LA SOUSCRIPTION DES APPORTS

L'apport en nature doit faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports qui détermine la valeur exacte dudit apport.

Les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins $\frac{1}{4}$, le reliquat devant être libéré dans un délai de 3 ans à compter de l'immatriculation de la société au RCCM.

Les fonds provenant de la souscription sont déposés soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit ou de micro finance. Les fonds déposés sont indisponibles jusqu'à l'immatriculation de la société qui doit intervenir dans un délai de 6 mois après le versement. A défaut de constitution définitive dans ce délai, tout souscripteur sera autorisé à demander à la juridiction compétente de nommer un administrateur chargé de retirer les fonds et de les restituer.

PARAGRAPHE II : LE FONCTIONNEMENT DE LA SA

La SA fonctionne à travers trois organes, à savoir : les organes de gestion, les organes de délibération et les organes de contrôle.

A- LES ORGANES DE GESTION

L'AU établit une distinction entre la SA dirigée par un conseil d'administration et la SA dirigée par un administrateur général.

1- La SA avec conseil d'administration

a- Le statut des administrateurs

Le conseil d'administration est composé de trois (3) membres au moins et de douze (12) membres au plus, actionnaires ou non. Ce nombre peut provisoirement être dépasser en cas de fusion avec une ou plusieurs sociétés, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre (24). Sous réserve des dispositions contraires des statuts, les membres du conseil d'administration n'ont pas à être propriétaires d'actions de la société

Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, la désignation est faite par l'assemblée générale ordinaire à la suite d'un vote.

La durée de leur mandat est librement fixée par les statuts, mais ne peut excéder 6 ans en cas de nomination en cours de vie sociale, et 2 ans en cas de désignation par les statuts ou l'assemblée générale constitutive. Les administrateurs sont en principe rééligibles sauf stipulations contraires des statuts. Leur mandat prend fin par le décès, la démission ou la révocation.

Les administrateurs reçoivent une indemnité de fonction qui est une somme d'argent fixée par l'assemblée générale.

b- Les différents administrateurs

La Société Anonyme avec conseil d'administration est dirigée soit par un Président Directeur General (PDG), soit par un Président du Conseil d'Administration (PCA) et un Directeur General (DG).

❖ Le Président Directeur General (PDG)

Il est nommé par le conseil d'administration parmi ses membres. Il doit être absolument une personne physique, et la durée de son mandat ne peut excéder celle de son mandat en tant qu'administrateur. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers et pose les actes dans l'intérêt social.

❖ Le Président du Conseil d'Administration (PCA)

Il est désigné parmi les membres du conseil. Il dirige les réunions du conseil d'administration, soutient le conseil dans le contrôle et la gestion de la société et procède aux vérifications qu'il juge opportunes.

❖ Le Directeur General (DG)

Il assure la direction générale de l'entreprise et joue au quotidien le même rôle que le PDG (Il représente la société dans ses rapports avec les tiers et pose les actes dans l'intérêt social).

Il peut être assisté d'un Directeur Général Adjoint (DGA).

2- La SA sans conseil d'administration (avec administrateur général)

La SA comprenant moins de trois (03) actionnaires a la faculté de ne pas constituer un conseil d'administration et peut désigner un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la société.

B- L'ORGANE DE DELIBERATION : L'ASSEMBLEE GENERALE

1- Les missions de l'assemblée générale [Confère 1^{ère} partie]

❖ L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

Elle statue sur les états financiers de l'exercice, nomme et révoque les membres du Conseil d'Administration ou l'administrateur général, approuve les rapports du commissaire aux comptes, approuve et désapprouve les conventions conclues par les dirigeants.

❖ L'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)

Elle est compétente pour modifier les statuts, augmenter le capital, autoriser les fusions, scissions, transformations de la société, le transfert de la société, la dissolution anticipée ou la prolongation de sa durée.

2- Les principes applicables au fonctionnement de l'AG

❖ Le principe de participation

Dans l'AGO, une seule action suffit pour participer à l'assemblée générale. Mais les statuts peuvent exiger un nombre minimum d'actions pour y participer. Dans l'AGE, une seule action suffit automatiquement.

❖ Le principe de délibération

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Mais avant de délibérer, l'assemblée générale doit remplir la condition requise qui est la fraction du capital social devant être obligatoirement représentée pour toute délibération valable. Cette fraction dépend du type de l'assemblée convoquée. S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire, elle ne peut valablement délibérer sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins $\frac{1}{4}$ des actions. Mais sur deuxième convocation, aucun quota n'est exigé. Dans les deux (02) cas, les délibérations sont valablement faites à la majorité des voix exprimées.

S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, elle ne peut valablement délibérer, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés réunissent au moins la moitié des actions et sur deuxième convocation au moins le $\frac{1}{4}$ des actions. La décision de l'assemblée générale extraordinaire n'est valable que si elle est prise à la majorité des $\frac{2}{3}$ des voix exprimées.

❖ Le principe de convocation

En principe, l'assemblée générale doit être convoquée par le conseil d'administration ou l'administrateur général. En cas de défaillance de ces derniers, le commissaire aux comptes peut prendre l'initiative de la convocation. De même tout actionnaire peut saisir le juge pour demander la nomination d'un mandataire qui convoquera l'assemblée générale.

C- L'ORGANE DE CONTROLE : LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination du commissaire aux comptes est obligatoire dans une SA. Il a une mission de surveillance qui consiste essentiellement à vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société ; à contrôler la régularité et la sincérité des documents ainsi que les informations données sur les comptes sociaux par le conseil d'administration.

A cet effet le commissaire aux comptes est autorisé à opérer, à tout moment, les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns. Il doit rendre compte de son travail aux actionnaires par la présentation d'un rapport annuel devant l'assemblée générale.

Il doit dénoncer au Procureur de la République toutes les infractions qu'il aurait constatées dans l'exercice de sa mission. Il encourt une responsabilité civile et pénale pour ses fautes.

PARAGRAPHE III : LA DISSOLUTION DE LA SA

Les causes spécifiques de dissolution sont les suivantes :

- ❖ L'insuffisance du capital social : c'est lorsque le capital social est inférieur au minimum légal.
- ❖ La perte de la moitié des capitaux sociaux propres : c'est lorsque la société perd la moitié de son capital, même si le reste est supérieur au minimum légal.

Par ailleurs, la personne de l'actionnaire n'étant pas prise en considération, le décès de l'un d'eux n'entame en rien la continuité de la société, même s'il s'agit d'un administrateur.

SECTION II : LA SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE (SAS)

La Société par Actions Simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement de la société, sous réserve du respect des règles impératives prévues par l'AU. Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.

La SAS est soumise à certaines dispositions relatives à la Société Anonyme. Mais se distingue de cette dernière à plusieurs titres, notamment en matière de montant et de composition de son capital social, d'organisation et de fonctionnement de sa gouvernance.

PARAGRAPHE I : LES REGLES PARTICULIERES DE CONSTITUTION DE LA SAS

Tout comme la société anonyme qui peut ne comprendre qu'un seul actionnaire, la SAS peut être constituée par un ou plusieurs associés personnes physiques ou morales.

Le montant de son capital social ainsi que la valeur nominale de ses actions sont librement fixés par les statuts. A la différence de la SA, il n'est donc pas exigé un capital social minimum.

Par ailleurs, toute décision de transformation d'une société (quelle que soit sa forme : société anonyme ou autre) en SAS devra être prise à l'unanimité des associés de cette société.

Les SAS, contrairement aux sociétés anonymes, ne peuvent faire d'appel public à l'épargne.

PARAGRAPHE II : LES REGLES PARTICULIERES DE FONCTIONNEMENT DE LA SAS

La plupart des règles d'organisation, de gouvernance et de fonctionnement de la SAS sont librement déterminées par les associés dans les statuts. Ainsi, contrairement aux sociétés anonymes comprenant plus de trois actionnaires, la SAS ne comprend pas de conseil d'administration et est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. A ce dernier, pourront s'ajouter un ou plusieurs directeurs généraux et/ou directeurs généraux adjoints, qui disposeront des mêmes pouvoirs que le président.

Les associés peuvent prévoir tout organe collégial de gouvernance ou de surveillance, dont les pouvoirs et les modalités de fonctionnement seront déterminés dans les statuts : comité de pilotage,

comité exécutif, conseil, etc.

A la différence de la SA, la désignation d'un commissaire aux comptes dans une SAS est en principe facultative et ne devient obligatoire que lorsque, à la clôture de l'exercice social, deux des trois conditions suivantes sont remplies :

- ❖ Total du bilan supérieur à cent-vingt-cinq millions (125.000.000) de francs CFA ;
- ❖ Chiffre d'affaires annuel supérieur à deux-cent-cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;
- ❖ Effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes.

SUJETS D'EXAMEN BTS

DROIT DES SOCIETES (BTS 2003)

Monsieur ONDOUA veut se constituer une société commerciale. Il hésite entre la Société en Nom Collectif et la Société Anonyme. Il vient solliciter vos conseils sur certains points qui le freinent dans ses investigations :

- 1- Le nombre minimum de partenaires dans ces deux formes de sociétés
- 2- Les exigences relatives au montant du capital dans les deux formes de sociétés
- 3- La possibilité de faire participer son conjoint à la société
- 4- Les titres pouvant être émis par ces sociétés en contrepartie des apports et leurs caractéristiques essentielles
- 5- Son enfant de 12 ans souhaite « voler de ses propres ailes ». Le législateur OHADA a-t-il modifié les conditions d'exercice de l'activité commerciale par un mineur ?

DROIT DES SOCIETES (BTS 2004)

Quels sont les différents types d'apports en société ?

DROIT DES SOCIETES (BTS 2005)

Comment est organisée la gestion des sociétés anonymes ?

DROIT DES SOCIETES (BTS 2006)

La dissolution des sociétés anonymes.

DROIT DES SOCIETES (BTS 2007)

1- Répondez par vrai ou faux

- a) Toute société commerciale doit être créée par plusieurs.
- b) Les statuts d'une société ne peuvent être modifiés.
- c) Un mineur ne peut être associé, en aucun cas.
- d) Deux époux peuvent être associés d'une société en nom collectif.

2- Cas pratique

Des amis ont décidé de créer une société spécialisée dans l'achat et la revente. La forme adoptée est la SARL et le capital de la société est fixé à 15 000 000 de FCFA. Après la signature des statuts de la société le 24 avril 2005, les premières parts ont été libérées dès le lendemain et les choses sont allées tellement vite que le 05 mai 2005, tous les associés avaient libéré leurs parts.

Au fur et à mesure de leur libération, M. KUM, l'un des fondateurs de cette société, déposait les fonds recueillis dans un compte ouvert dans une banque de la place au nom de la société.

Malheureusement, à la date du 03 août 2005, la société n'est toujours pas immatriculée. Pourtant, certaines dépenses doivent être effectuées pour le compte de la société.

a) M. KUM vient vous consulter pour savoir s'il peut opérer un retrait de fonds dans ce compte pour effectuer les dépenses de vente du matériel informatique.

b) M. MBOLO Quant à lui regrette même déjà d'avoir souscrit au capital, d'autant plus qu'un investissement intéressant se présente à lui maintenant. Il vient aussi vous consulter pour savoir s'il peut retirer ses fonds pour saisir cette occasion.

c) Cette société est-elle tenue d'avoir un commissaire aux comptes ?

COURS DE DROIT DES SOCIETES (BTS 2)

DROIT DES SOCIETES (BTS 2008)

1- Déterminez les différentes catégories d'associé dans la société en commandite simple et ses responsabilités.

2- Qui peut être gérant dans une Société Anonyme ?

3- Comment est administrée une Société Anonyme ?

DROIT DES SOCIETES (BTS 2009)

La gérance de la société en commandite simple.

DROIT DES SOCIETES (BTS 2010)

La dissolution de plein droit des sociétés commerciales.

DROIT DES SOCIETES (BTS 2011)

Trois amis de longue date : Joseph, Paul et Jean décident de créer une société commerciale dans laquelle tous seront responsables indéfiniment et solidairement au passif social.

1) Quel est le type de société qu'ils pourraient créer et quelle est la signification de l'obligation indéfinie et solidaire au passif social ?

2) Comment seront partagés les bénéfices étant donné que les statuts n'ont rien prévus dans ce sens ?

DROIT DES SOCIETES (BTS 2012)

Les conséquences de la personnalité juridique des sociétés commerciales.

DROIT DES SOCIETES (BTS 2013)

Monsieur Ndiaye a le projet, avec ses amis, de créer une société commerciale. Ayant entendu dire que vous avez une bonne connaissance du droit des sociétés, il se rapproche de vous et est intéressé par :

1) La participation aux assemblées d'associés de copropriétaires de part (2,5 pts)

2) La composition du conseil d'administration de la société anonyme (2,5 pts)

DROIT DES SOCIETES (BTS 2014)

1) Quelles sont les missions du commissaire aux comptes ?

2) L'égalité des associés n'est-elle pas absolue en droit des sociétés commerciales ?

DROIT DES SOCIETES (BTS 2015)

Cas pratique

M. KIRIKOU et Mme KARABA son épouse décident de constituer une société commerciale dont l'objet est le commerce général. Ils disposent ensemble d'une somme de 800 000 FCFA. Après des investigations l'on s'aperçoit que M. KIRIKOU souhaite en réalité, au travers de cette structure, favoriser la vente d'enfants.

1) Quelle forme de société de personne pouvez-vous leur conseiller avec les fonds dont ils

COURS DE DROIT DES SOCIETES (BTS 2)

disposent ? (2,5 pts)

2) Que pensez-vous du véritable objet de cette structure ? Et quelle peut en être la sanction ? (2,5 pts)

DROIT DES SOCIETES (BTS 2016)

1) Définir : Actionnaire, Société unipersonnelle

2) Question théorique

Le mineur peut-il être associé dans une société en commandite simple ?

3) Cas pratique

M. NANA veut créer une société dans laquelle il veut être associé unique et être libre de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement.

a) Quel type de société M. NANA peut-il créer ? justifier.

b) Quelle est la responsabilité (ou obligation) du ou des associé(s) de cette forme de société ? Pourquoi ?

DROIT DES SOCIETES (BTS 2017)

1) Définir : Action sociale. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

A quoi renvoie la notion de clause léonine ?

3) Cas pratique

Jean est gestionnaire de la société LUX SA. La société compte trois actionnaires. Il voudrait savoir :

a) Quel sera le nom de l'organe dirigeant de la société ? (1,5 pt)

b) Si la société peut avoir un conseil d'administration ? (1,5 pt)

DROIT DES SOCIETES (BTS 2018)

1) Définir : Société d'économie mixte, Associé. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

Quelles sont les formalités à accomplir pour conférer à une société une personnalité juridique et quelles sont les conséquences qui en découlent ?

3) Cas pratique

Votre ami DOUCEE décide de créer avec ses frères DOMTOM et DESIRE une société de transformation des produits laitiers à Ngaoundal. Désireux d'être éclairés sur certains points, ils viennent vous consulter au sujet des points ci-après :

a) Qu'est-ce qu'un contrat de société et quelles sont les mentions qui doivent obligatoirement y figurer ? (0,75 pt).

DOUCEE décide d'apporter son savoir-faire et 300 000 frs, DOMTOM douze titres sociaux hérités de son défunt père des brasseries du Cameroun à hauteur de 1000 l'un et enfin DESIRE un immeuble non bâti évalué à 12 millions.

b) Quelle est la nature de ces biens ? (0,75 pt)

c) Comment peuvent-ils exprimer l'affectio societatis à la constitution et en cours de fonctionnement ? quel est le montant du capital social ? (0,5 pt)

d) Confus quant au choix du type de société, ils sollicitent savoir si au cas où ils choisissent que leur responsabilité est limitée au montant de leur quote-part, le type de société que vous devez leur conseiller ? (1 pt)

DROIT DES SOCIETES (BTS 2019 : ANCIEN PROGRAMME))

1) Définir : Parts sociales, Apport en jouissance. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

Quelles sont les causes spécifiques de dissolution d'une société de personnes ?

3) Cas pratique

M. JUMA souhaite intégrer, en tant qu'associé commandité, la SCS dont son épouse est également associée commanditée.

a) Est-ce que M. SWIM, coassocié de son épouse peut avancer des arguments juridiques pour s'opposer à l'acquisition de la qualité d'associé par M. JUMA dans cette société ? (1,5 pt)

b) Est-ce que pour se venger de M. SWIM, Mme JUMA peut refuser de payer l'intégralité des dettes de cette société au motif que cette dette doit être divisée entre tous les associés ? (1,5 pt)

DROIT DES SOCIETES (BTS 2019 : NOUVEAU PROGRAMME))

1) Définir : Apport en industrie, Clause léonine. (1 pt)

2) Question théorique (1 pt)

Y a-t-il une idée de démocratie dans le fonctionnement des sociétés commerciales ?

3) Cas pratique

M. DASSOH et M. ISSOFO âgés respectivement de 41 et de 21 ans veulent créer une SARL ayant pour objet la réalisation des travaux de télécommunications. Pour cela, ils disposent de 1 000 000 FCFA fourni par le premier plus une maison dont il n'est qu'usufruitier et les connaissances en télécommunication qu'il a obtenues pendant sa formation en licence professionnelle pour le deuxième. Ils viennent alors vous consulter sur les questions suivantes :

a) Que signifie SARL et dans quelle catégorie de société commerciale peut-on la classer ? (1pt)

b) Peuvent-ils valablement constituer cette société ? Si oui pourquoi ? si non pourquoi ? (1pt)